



PUTUSAN
Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Nurul Hisan Bin Agus
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/1 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Harapan I Blok A No.04 RT.04 RW.06 Kel.Bengkong Indah Kec.Bengkong Batam (Sesuai KTP Jl.Sadak Lemah RT.005 RW.009 Kel.Pasir Wangi Kec.Ujung Berung Bandung Jabar)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Angga Nurul Hisan Bin Agus ditangkap tanggal 26 April 2025

Terdakwa Angga Nurul Hisan Bin Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 3 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 3 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA NURUL HISAN Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan”, melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA NURUL HISAN Bin AGUS dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Bundel Audit pengiriman dari tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2025.
 - 5 (lima) Bundel rekening korban dari PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
 - 1 (satu) Bundel rekening korban Bank BCA an. ANGGA NURUL HISAN

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit Hp Iphone 11 Promax
- 1 (satu) Unit Hp Iphone 12 Pro.

Dikembalikan kepada pihak PT.Sukses Selalu Gembira melalui saksi MUHAMMAD MULIA.

- 1 (satu) Unit Hp Infinix 50 dengan nomor 0889-7193-7147.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa ANGGA NURUL HISAN Bin AGUS pada bulan Desember 2024 sampai dengan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 sampai tahun 2025 bertempat di kantor PT.Sukses Selalu Gembira yang beralamat di ruko Golden Permai Blok C No.16 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah yang dilakukan secara berlanjut".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa ANGGA NURUL HISAN bekerja pada PT.Sukses Selalu Gembira yang merupakan usaha jasa pengiriman barang dari JNT Ekspres sejak 25 Desember 2024 sebagai kurir pengiriman barang ke alamat konsumen sampai April 2025.
- Bahwa konsumen dalam menerima barang/paket JNT dapat membayar secara COD (cash on delivery) maupun pembayaran dimuka sebelum paket diantarkan ke konsumen dan khusus konsumen yang pembayaran COD bisa membayar secara tunai kepada terdakwa saat barang tiba atau membayar dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah uang diterima terdakwa dari konsumen yang COD (tunai maupun transfer) seharusnya terdakwa setorkan ke rekening BCA milik PT.Sukses Selalu Gembira dengan nomor rekening 8520675559 atau terdakwa setor tunai ke kasir PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dari konsumen tersebut.
- Bahwa terdakwa mengedit bukti setoran uang yang seolah-olah uang tersebut telah terdakwa transfer ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dari rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira tidak ada uang yang masuk (transferan) dari rekening terdakwa ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira sehingga mengakibatkan PT.Sukses Selalu Gembira mengalami kerugian sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sejak Desember 2024 hingga April 2025.

----Perbuatan terdakwa ANGGA NURUL HISAN Bin AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP

ATAU
KEDUA

-----Bahwa terdakwa ANGGA NURUL HISAN Bin AGUS pada bulan Desember 2024 sampai dengan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 sampai tahun 2025 bertempat di kantor PT.Sukses Selalu Gembira yang beralamat di ruko Golden Permai Blok C No.16 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut"

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa ANGGA NURUL HISAN bekerja pada PT.Sukses Selalu Gembira yang merupakan usaha jasa pengiriman barang dari JNT Ekspres sejak 25 Desember 2024 sebagai kurir pengiriman barang ke alamat konsumen sampai April 2025.
- Bahwa konsumen dalam menerima barang/paket JNT dapat membayar secara COD (cash on delivery) maupun pembayaran dimuka sebelum paket diantarkan ke konsumen dan khusus konsumen yang pembayaran COD bisa membayar secara tunai kepada terdakwa saat barang tiba atau membayar dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah uang diterima terdakwa dari konsumen yang COD (tunai maupun transfer) seharusnya terdakwa setorkan ke rekening BCA milik PT.Sukses Selalu Gembira dengan nomor rekening 8520675559 atau terdakwa setor tunai ke kasir PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dari konsumen tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm



- Bahwa terdakwa mengedit bukti setoran uang yang seolah-olah uang tersebut telah terdakwa transfer ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dari rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira tidak ada uang yang masuk (transferan) dari rekening terdakwa ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira sehingga mengakibatkan PT.Sukses Selalu Gembira mengalami kerugian sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sejak Desember 2024 hingga April 2025.

Perbuatan terdakwa ANGGA NURUL HISAN Bin AGUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SYAFRINA TANJUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 20.00 Wib di Ruko Golden Permai Blok C No. 16 Kel. Bengkong Laut Kec. Bengkong - Kota Batam dan saksi mengetahui setelah dari pihak korban ada mengkonfirmasi ke saksi tentang barang paket berupa COD yang saksi ambil dari terdakwa dan saksi sudah membayarnya yang mana sebelumnya saksi sebagai Konsumen dari Pihak korban dan baru saksi ketahui dimana kejadian diatas dimana setelah perusahaan mengecek dari rekening koran perusahaan bahwa uang tersebut tidak masuk ke rekening korban / PT.SUKSES SELALU GEMBIRA.

- Bahwa saksi ada mengambil barang dari terdakwa yaitu :

- pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 dengan nomor resi JX380582706 dengan pemesanan Ditergen dan
- pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 dengan nomor resi JX3824335309 dengan pemesanan kerupuk

dan saksi menyerahkan pembayaran kepada terdakwa dengan nomor resi JX380582706 dengan cara di transfer pada tanggal 20 April 2025 dengan cara mengirim secara transfer dengan nomor rekening 7195217521 BANK BCA an. ANGGA NURUL HISAN dan dengan nomor resi JX3824335309 benar saksi ada menyerahkan secara Tunai dan juga sebelumnya saksi sering menerima barang langsung kepada terdakwa, karena lokasi dia beekrja berada di area saksi tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menerima uang COD (Cash On Deliveri) dari Beberapa Coustmer termasuk dari saksi, yang mana seharusnya di serahkan ke kantor atau perusahaan dan juga saat ini terdakwa ada membuat atau mengedit dimana terdakwa seakan akan telah mengirim uang COD (Cash On Deliveri) ke rekening korban dari rekening terdakwa ke Perusahaan sesuai tanggal dan setelah dicek ke rekening perusahaan atau korban tidak ada uang tersebut masuk ke rekening korban atau perusahaan.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dan saksi tidak ada Hubungan dengan korban hanya saja dulunya pernah bekerja 1 tahun lebih dan saksi pernah bekerja sebagai kurir yang bergerak di Bidang Jasa Pengiriman barang dengan nama JNT Experts.
- Bahwa yang menjadi terdakwanya adalah ANGGA NURUL NISAN dan Hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada Hubungan keluarga atau family dan saat ini terdakwa tugas nya sebagai Tukang antar barang atau Kurir.
- Bahwa yang terdakwa gelapkan adalah uang pembayaran COD (Cash On Deliveri) dari beberapa Konsumen dari Tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 20 April 2025 sehubungan dengan alamat yang terdakwa antar barangnya akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setorkan dan juga saat ini terdakwa ada membuat atau mengedit dimana terdakwa telah mengirim uang ke rekening korban sesuai tanggal pengiriman dan setelah di cek ke rekening perusahaan atau korban tidak ada uang tersebut masuk ke rekening korban atau perusahaan PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nomor rekening BCA 8520675559.
- Bahwa cara kerja terdakwa, terdakwa ada menerima barang yang hendak di antar ke konsumen dari orang kantor yang sudah di simpan dalam satu area pengantaran atau Gudang, dimana terdakwa sendiri yang menyusun pakatnya sendiri dengan cara menscan barang di atas sesuai dengan identitas terdakwa sendiri an. ANGGA NURUL HISAN , selanjutnya setelah barang terdakwa scan, terdakwa susun ke dalam karung dan selanjutnya mengantar sesuai alamat yang ada di paket dan setelah mengantar barang, terdakwa bisa menerima pembayaran secara cash atau transfer dari Konsumen dan setelah itu kewajiban terdakwa mensetor ke rekening kantor PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nomor rekening BCA 8520675559.
- Bahwa saksi tidak tahu hanya saja setelah dilaporkan terdakwa mengirimnya lewat Chat Grup Transfer Angga terdiri dari Owner, Adm (RAHMADANI dan RIFA) dan (Koordinator) yang mana terdakwa menyertai bukti transfer terdiri dari 21 (dua puluh satu) kali pengiriman antar lain :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 25 Desember 2024 sebesar Rp 2.167.000 (dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan nama penerima ELSY CHRISTIANI
- pada tanggal 29 Desember 2024 sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 02 Januari 2025 sebesar Rp 2.840.000 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 06 Januari 2025 sebesar Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 06 Januari 2025 sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Bukti Tarik Tunai.
- pada tanggal 09 Januari 2025 sebesar Rp 2.093.000 (dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 13 Januari 2025 sebesar Rp 2.701.000 (dua juta tujuh ratus seribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 19 Januari 2025 sebesar Rp 6.050.000 (enam juta lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan setor Tunai ke rekening terdakwa sendiri.
- pada tanggal 25 Januari 2025 sebesar Rp 8.786.000 (delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 01 Februari 2025 sebesar Rp 8.279.000 (delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 16 Februari 2025 sebesar Rp 8.279.000 (delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 02 Maret 2025 sebesar Rp 11.584.000 (sebelas juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 13 Maret 2025 sebesar Rp 14.911.000 (empat belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 22 Maret 2025 sebesar Rp 9.812.000 (sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 28 Maret 2025 sebesar Rp 11.682.000 (sebelas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 30 Maret 2025 sebesar Rp 9.314.000 (sembilan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 05 April 2025 sebesar Rp 14.911.000 (empat belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 07 April 2025 sebesar Rp 10.925.000 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 16 April 2025 sebesar Rp 8.705.000 (delapan juta tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 18 April 2025 sebesar Rp 7.795.000 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- pada tanggal 20 April 2025 sebesar Rp 8.330.000 (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan nama penerima PT. SUKSES SELALU GEMBIRA
- Bahwa terdakwa mengedit bukti setoran uang yang seolah-olah uang tersebut telah terdakwa transfer ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dari rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira tidak ada uang yang masuk (transferan) dari rekening terdakwa ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira sehingga mengakibatkan PT.Sukses Selalu Gembira mengalami kerugian sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sejak Desember 2024 hingga April 2025

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. RACHMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah di BAP dan keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dimana terdakwa ada menerima uang COD (Cash On Deliveri) dari Beberapa Coustmer yang seharusnya di serahkan ke kantor atau perusahaan dan juga terdakwa ada membuat atau mengedit dimana terdakwa seakan akan telah mengirim uang COD (Cash On Deliveri) ke rekening korban dari rekening terdakwa ke Perusahaan sesuai tanggal dan setelah dicek ke rekening perusahaan atau korban tidak ada uang tersebut masuk ke rekening korban atau perusahaan.
 - Bahwa menjadi korbannya adalah PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dan saksi dengan korban masih mempunyai hubungan dengan korban dimana saat ini saksi sebagai Direktur dari PT.SUKSES SELALU GEMBIRA yang mana PT. SUKSES SELALU GEMBIRA bergerak di Bidang Jasa Pengiriman barang dengan nama JNT Expers.
 - Bahwa jabatan saksi Direktur PT. SUKSES SELALU GEMBIRA dan tugas dan tanggung jawab sehari hari mengawasi Karyawan, Menerima Laporan, mengatur Management secara Umum dan saksi sudah bekerja selama 2 Tahun dari Tahun 2022 sampai dengan saat ini.
 - Bahwa yang menjadi terdakwa adalah ANGGA NURUL NISAN dan Hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada Hubungan keluarga atau family hanya terdakwa juga bekerja di PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nama JNT Expers /jasa Pengiriman barang dan terdakwa tugasnya sebagai Tukang antar barang atau Kurir (sprinter).
 - Bahwa yang terdakwa gelapkan adalah uang pembayaran COD (Cash On Deliveri) dari beberapa Konsumen dari Tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 20 April 2025 sehubungan dengan alamat yang terdakwa antar barangnya akan tetapi uang tersebut sebagiannya tidak terdakwa setorkan dan juga saat ini terdakwa ada membuat atau mengedit dimana terdakwa telah mengirim uang ke rekening korban sesuai tanggal pengiriman dan setelah di cek ke rekening perusahaan atau korban tidak ada uang tersebut masuk ke rekening korban atau perusahaan PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nomor rekening BCA 8520675559.
 - Bahwa cara kerja terdakwa, terdakwa ada menerima barang yang hendak di antar ke konsumen dari orang kantor yang sudah di simpan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm



dalam satu area pengantaran atau Gudang, dimana terdakwa sendiri yang menyusun pakatnya sendiri dengan cara menscan barang di atas sesuai dengan identitas terdakwa sendiri an. ANGGA NURUL HISAN , selanjutnya setelah barang terdakwa scan, terdakwa susun ke dalam karung dan selanjutnya mengantar sesuai alamat yang ada di paket dan setelah mengantar barang, terdakwa bisa menerima pembayaran uang COD (Cash On Delivery) secara cash atau transfer dari beberapa Konsumen dan setelah itu kewajiban terdakwa mensetor ke rekening kantor PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nomor rekening BCA 8520675559.

- Bahwa terdakwa bisa menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Beberapa Coustmer terdiri dari sejak tanggal 25 Desember 2024 s/d 20 April 2025

- Bahwa terdakwa tidak ada menyerahkan bukti pengiriman (struk / slep kertas) kepada saksi atau pihak korban hanya lewat pengiriman Chat Grup Transfer Angga terdiri dari Owner, Adm (RAHMADANI dan RIFA) dan (koordinator).

- Bahwa saksi pada hari Minggu Tanggal 25 April 2025 ada menanyakan langsung kepada terdakwa saat digudang,dan terdakwa mengakui ada menggunakan uang tersebut,diatas tanpa sepengetahuan korban dan juga ada mengedit Bukti transfer,tetapi tidak ada masuk ke rekening Perusahaan dan terdakwa menggunakan uang buat kebutuhan terdakwa.

- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan yang seharusnya diserahkan kepada korban /di transfer ke rekening korban dengan nomor rekening BCA 8520675559 atas nama PT.SUKSES SELALU GEMBIRA akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan secara keseluruhan dengan Jumlah Rp. 154.564.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah ditanyakan langsung kepada terdakwa dimana terdakwa menggunakan dengan menggunakan aplikasi fhotoroom dari hp terdakwa

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD MULIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah di BAP dan keterangan saksi sudah benar;

- Bahwa penggelapan yang saksi ketahui dimana terdakwa ada menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Beberapa Coustmer yang



seharusnya di serahkan ke kantor atau perusahaan dan juga saat ini terdakwa ada membuat atau mengedit dimana terdakwa seakan akan telah mengirim uang COD (Cash On Delivery) ke rekening korban dari rekening terdakwa ke Perusahaan sesuai tanggal dan setelah dicek ke rekening perusahaan atau korban tidak ada uang tersebut masuk ke rekening korban atau perusahaan.

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dan saksi dengan korban masih mempunyai hubungan dengan korban dimana saksi saat ini juga bekerja dengan korban sebagai Kepala Gudang atau Koordinator dan benar PT. SUKSES SELALU GEMBIRA bergerak di Bidang Jasa Pengiriman barang dengan nama JNT Expers.

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Gudang atau Koordinator dan tugas dan tanggung jawab sehari-hari sebagai Operasional Kerja Kurir dan Gudang, melaksanakan Setoran dan Mengawasi Karyawan dalam bekerja yang hendak di antar ke alamat Konsumen sesuai pesanan dari Konsumen melalui jasa Pengiriman dari PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nama JNT Expers / jasa Pengiriman barang dan saksi sudah bekerja selama 1 Tahun dari Bulan Mei 2024 sampai dengan saat ini.

- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah ANGGA NURUL NISAN dan Hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada Hubungan keluarga atau family hanya sama-sama bekerja di PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nama JNT Expers / jasa Pengiriman barang dan saat ini terdakwa tugasnya sebagai Tukang antar barang atau Kurir.

- Bahwa yang terdakwa gelapkan adalah uang pembayaran COD (Cash On Delivery) dari beberapa Konsumen sehubungan dengan alamat yang terdakwa antar barangnya akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setorkan dan juga saat ini terdakwa ada membuat atau mengedit dimana terdakwa telah mengirim uang ke rekening korban sesuai tanggal pengiriman dan setelah di cek ke rekening perusahaan atau korban tidak ada uang tersebut masuk ke rekening korban atau perusahaan.

- Bahwa cara kerja terdakwa, terdakwa ada menerima barang yang hendak di antar ke konsumen dari orang kantor yang sudah di simpan dalam satu area pengantaran atau Gudang, dimana terdakwa sendiri yang menyusun pakatnya sendiri dengan cara menscan barang di atas sesuai dengan identitas terdakwa sendiri. ANGGA NURUL HISAN, selanjutnya setelah barang terdakwa scan, terdakwa susun ke dalam karung dan selanjutnya mengantarkan sesuai alamat yang ada di paket dan setelah mengantarkan barang, terdakwa bisa menerima pembayaran secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash atau transfer dari Konsumen dan setelah itu kewajiban terdakwa mensetor ke rekening kantor PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nomor rekening BCA 8520675559.

- Bahwa cara terdakwa adalah terdakwa ada menerima uang dari beberapa Konsumen barang yang sudah terdakwa antar dan setelah terdakwa menerima uang dari konsumen dengan cara dibayar cash / Tunai dan yang di bayar dengan Transfer dan selanjutnya terdakwa mengubah status barang menjadi barang sudah diterima Konsumen atau dalam bekerja tertulis TTD dan terdakwa menerima uang cash atau Transfer dan selanjutnya terdakwa melakukan pengiriman uang dari rekening Pribadi atau ke rekening Perusahaan Korban bersama Bukti Transfer akan tetapi setelah di cek tidak ada masuk setoran ke Perusahaan korban atau PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nomor rekening BCA 8520675559

- Bahwa setahu saksi dari setelah kejadian pihak kantor / korban pada hari Kamis Tanggal 24 April 2025 dari keterangan terdakwa mengakui ada menggunakan uang tanpa sepengetahuan korban dan juga ada mengedit Bukti transfer dan juga menggunakan uang buat kebutuhan anak.

- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan yang seharusnya di serahkan kepada korban / di transfer ke rekening korban dengan nomor rekening BCA 8520675559 atas nama PT.SUKSES SELALU GEMBIRA akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan secara keseluruhan dengan Jumlah Rp. 154.564.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah ditanyakan langsung kepada terdakwa dimana terdakwa menggunakan aplikasi fhotoroom dari hp terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu hanya saja setelah terdakwa di tanya, dimana terdakwa menggunakan buat keperluan terdakwa seperti membeli barang berupa Hp Iphone 12 dan 11, menggunakan buat Modal Nikah, Kebutuhan anak terdakwa, dan keperluan pribadi dan lain lainnya

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. RIFA APRILIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah di BAP dan keterangan saksi sudah benar;

- Bahwa yang saksi ketahui dimana terdakwa ada menerima uang COD (Cash On Deliveri) dari Beberapa Coustmer yang seharusnya di serahkan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm



ke kantor atau perusahaan dan juga saat ini terdakwa ada membuat atau mengedit dimana terdakwa seakan akan telah mengirim uang COD (Cash On Delivery) ke rekening korban dari rekening terdakwa ke Perusahaan sesuai tanggal dan setelah dicek ke rekening perusahaan atau korban tidak ada uang tersebut masuk ke rekening korban atau perusahaan.

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dan saksi dengan korban masih mempunyai hubungan dengan korban dimana saksi juga bekerja dengan korban sebagai Admin di PT. SUKSES SELALU GEMBIRA yang bergerak di Bidang Jasa Pengiriman barang dengan nama JNT Expers.

- Bahwa jabatan saksi Admin dan tugas dan tanggung jawab sehari-hari Menginput setoran COD, Pelayanan (cosstemer, Sprinter), Rekap data data bulanan, melalui jasa Pengiriman dari PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nama JNT Expers / jasa Pengiriman barang dan saksi sudah bekerja selama 3 Tahun dari Tahun 2022 sampai dengan saat ini.

- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah ANGGA NURUL NISAN dan Hubungan saksi dengan terdakwa tidak ada Hubungan keluarga atau family hanya sama-sama bekerja di PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nama JNT Expers / jasa Pengiriman barang dan saat ini terdakwa tugasnya sebagai Tukang antar barang atau Kurir.

- Bahwa yang terdakwa gelapkan adalah uang pembayaran COD (Cash On Delivery) dari beberapa Konsumen dari Tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 20 April 2025 sehubungan dengan alamat yang terdakwa antar barangnya akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setorkan dan juga saat ini terdakwa ada membuat atau mengedit dimana terdakwa telah mengirim uang ke rekening korban sesuai tanggal pengiriman dan setelah di cek ke rekening perusahaan atau korban tidak ada uang tersebut masuk ke rekening korban atau perusahaan PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nomor rekening BCA 8520675559.

- Bahwa cara kerja terdakwa, terdakwa ada menerima barang yang hendak di antar ke konsumen dari orang kantor yang sudah di simpan dalam satu area pengantaran atau Gudang, dimana terdakwa sendiri yang menyusun pakatnya sendiri dengan cara menscan barang di atas sesuai dengan identitas terdakwa sendiri. ANGGA NURUL HISAN, selanjutnya setelah barang terdakwa scan, terdakwa susun ke dalam karung dan selanjutnya mengantar sesuai alamat yang ada di paket dan setelah mengantar barang, terdakwa bisa menerima pembayaran secara cash atau transfer dari Konsumen dan setelah itu kewajiban terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensetor ke rekening kantor PT.SUKSES SELALU GEMBIRA dengan nomor rekening BCA 8520675559.

- Bahwa terdakwa bisa menerima uang COD (Cash On Delivery) dari Beberapa Coustmer terdiri dari sejak tanggal 25 Desember 2024 s/d 20 April 2025

- Bahwa setahu saksi dari setelah kejadian pihak kantor / korban pada hari Kamis Tanggal 24 April 2025 ada menanyakan langsung kepada terdakwa, hanya saja keterangan terdakwa mengakui ada menggunakan uang tanpa sepengetahuan korban dan mengedit Bukti transfer, tetapi tidak ada dan menggunakan uang buat kebutuhan terdakwa.

- Bahwa uang yang terdakwa gelapkan yang seharusnya di serahkan kepada korban / di transfer ke rekening korban dengan nomor rekening BCA 8520675559 atas nama PT.SUKSES SELALU GEMBIRA akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan secara keseluruhan dengan Jumlah Rp. 154.564.000 (seratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa setelah ditanyakan langsung kepada terdakwa dimana terdakwa menggunakan aplikasi fhotoroom dari hp terdakwa

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ANGGA NURUL HISAN bekerja pada PT.Sukses Selalu Gembira yang merupakan usaha jasa pengiriman barang dari JNT Ekspres sejak 25 Desember 2024 sebagai kurir pengiriman barang ke alamat konsumen sampai April 2025.

- Bahwa konsumen dalam menerima barang/paket JNT dapat membayar secara COD (cash on delivery) maupun pembayaran dimuka sebelum paket diantarkan ke konsumen dan khusus konsumen yang pembayaran COD bisa membayar secara tunai kepada terdakwa saat barang tiba atau membayar dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa.

- Bahwa setelah uang diterima terdakwa dari konsumen yang COD (tunai maupun transfer) seharusnya terdakwa setorkan ke rekening BCA milik PT.Sukses Selalu Gembira dengan nomor rekening 8520675559 atau terdakwa setor tunai ke kasir PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dari konsumen tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedit bukti setoran uang yang seolah-olah uang tersebut telah terdakwa transfer ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dari rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira tidak ada uang yang masuk (transferan) dari rekening terdakwa ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira sehingga mengakibatkan PT.Sukses Selalu Gembira mengalami kerugian sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sejak Desember 2024 hingga April 2025.

- Bahwa terdakwa mengaku dan menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Bundel Audit pengiriman dari tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2025.
- 5 (lima) Bundel rekening korban dari PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- 1 (satu) Bundel rekening korban Bank BCA an. ANGGA NURUL HISAN
- 1 (satu) Unit Hp Iphone 11 Promax
- 1 (satu) Unit Hp Iphone 12 Pro.
- 1 (satu) Unit Hp Infinix 50 dengan nomor 0889-7193-7147.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ANGGA NURUL HISAN bekerja pada PT.Sukses Selalu Gembira yang merupakan usaha jasa pengiriman barang dari JNT Ekspres sejak 25 Desember 2024 sebagai kurir pengiriman barang ke alamat konsumen sampai April 2025.
- Bahwa konsumen dalam menerima barang/paket JNT dapat membayar secara COD (cash on delivery) maupun pembayaran dimuka sebelum paket diantarkan ke konsumen dan khusus konsumen yang pembayaran COD bisa membayar secara tunai kepada terdakwa saat barang tiba atau membayar dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah uang diterima terdakwa dari konsumen yang COD (tunai maupun transfer) seharusnya terdakwa setorkan ke rekening BCA milik PT.Sukses Selalu Gembira dengan nomor rekening 8520675559 atau terdakwa setor tunai ke kasir PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dari konsumen tersebut.



- Bahwa terdakwa mengedit bukti setoran uang yang seolah-olah uang tersebut telah terdakwa transfer ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dari rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira tidak ada uang yang masuk (transferan) dari rekening terdakwa ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira sehingga mengakibatkan PT.Sukses Selalu Gembira mengalami kerugian sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sejak Desember 2024 hingga April 2025.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti, dimana satu sama lain telah



saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Angga Nurul Hisan Bin Agus sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam perkara a quo adalah suatu keadaan dimana si Pelaku pidana, tetap melaksanakan perbuatannya, meskipun ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hak atau bertentangan dengan asas-asas kepatutan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah unsur “dengan melawan hak” atau “dengan melawan hukum” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa atau tidak, in casu, apakah perbuatan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.1.201.973.075,-(satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dari PT ASLI GADAI SEJAHTERA, bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau tidak, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa ANGGA NURUL HISAN bekerja pada PT.Sukses Selalu Gembira yang merupakan usaha jasa pengiriman barang dari JNT Ekspres sejak 25 Desember 2024 sebagai kurir pengiriman barang ke alamat konsumen sampai April 2025.

- Bahwa konsumen dalam menerima barang/paket JNT dapat membayar secara COD (cash on delivery) maupun pembayaran dimuka sebelum paket diantarkan ke konsumen dan khusus konsumen yang pembayaran COD bisa membayar secara tunai kepada terdakwa saat barang tiba atau membayar dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah uang diterima terdakwa dari konsumen yang COD (tunai maupun transfer) seharusnya terdakwa setorkan ke rekening BCA milik PT.Sukses Selalu Gembira dengan nomor rekening 8520675559 atau terdakwa setor tunai ke kasir PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dari konsumen tersebut.
- Bahwa terdakwa mengedit bukti setoran uang yang seolah-olah uang tersebut telah terdakwa transfer ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dari rekening BCA



PT.Sukses Selalu Gembira tidak ada uang yang masuk (transferan) dari rekening terdakwa ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira sehingga mengakibatkan PT.Sukses Selalu Gembira mengalami kerugian sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sejak Desember 2024 hingga April 2025.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa ia tidak dibenarkan untuk mengambil dan menggunakan uang milik perusahaan tempatnya bekerja yaitu PT.Sukses Selalu Gembira mengalami kerugian sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), tanpa ada ijin dari pemiliknya, namun Terdakwa tetap melakukannya juga dan akibat dari perbuatannya itu telah menyebabkan beralihnya penguasaan uang sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) a quo dari PT.Sukses Selalu Gembira kepada dirinya, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai suatu kesengajaan dengan maksud dan tujuan untuk memiliki dengan cara melawan hak, dengan demikian unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah uang sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan Terdakwa atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa uang sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), adalah milik PT.Sukses Selalu Gembira dan bukannya kepunyaan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" ini juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah uang sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), berada di tangan Terdakwa karena kejahatan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata bahwa, uang sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) milik PT.Sukses Selalu Gembira berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa adalah usaha jasa pengiriman barang dari JNT Ekspres sejak 25 Desember 2024 sebagai kurir pengiriman barang ke alamat konsumen sampai April 2025 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa uang sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 5. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Terdakwa atas uang sebesar PT.Sukses Selalu Gembira tersebut dilakukan Terdakwa karena ada hubungan pekerjaan atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah usaha jasa pengiriman barang dari JNT Ekspres sejak 25 Desember 2024 sebagai kurir pengiriman barang ke alamat konsumen sampai April 2025 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang terikat dalam hubungan pekerjaan dengan PT.Sukses Selalu Gembira, oleh karenanya unsur “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa ANGGA NURUL HISAN bekerja pada PT.Sukses Selalu Gembira yang merupakan usaha jasa pengiriman barang dari JNT Ekspres sejak 25 Desember 2024 sebagai kurir pengiriman barang ke alamat konsumen sampai April 2025.

- Bahwa konsumen dalam menerima barang/paket JNT dapat membayar secara COD (cash on delivery) maupun pembayaran dimuka sebelum paket diantarkan ke konsumen dan khusus konsumen yang pembayaran COD bisa membayar secara tunai kepada terdakwa saat barang tiba atau membayar dengan cara transfer ke rekening pribadi terdakwa.
- Bahwa setelah uang diterima terdakwa dari konsumen yang COD (tunai maupun transfer) seharusnya terdakwa setorkan ke rekening BCA milik PT.Sukses Selalu Gembira dengan nomor rekening 8520675559 atau terdakwa setor tunai ke kasir PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang dari konsumen tersebut.
- Bahwa terdakwa mengedit bukti setoran uang yang seolah-olah uang tersebut telah terdakwa transfer ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dari rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira tidak ada uang yang masuk (transferan) dari rekening terdakwa ke rekening BCA PT.Sukses Selalu Gembira sehingga mengakibatkan PT.Sukses Selalu Gembira mengalami kerugian sebesar Rp.145.778.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa sejak Desember 2024 hingga April 2025.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 527/Pid.B/2025/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) Bundel Audit pengiriman dari tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2025.
- 5 (lima) Bundel rekening korban dari PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
- 1 (satu) Bundel rekening korban Bank BCA an. ANGGA NURUL HISAN

Karena berkaitan erat dengan proses perkara maka barang bukti tersebut Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Hp Iphone 11 Promax
- 1 (satu) Unit Hp Iphone 12 Pro.

Karena sudah jelas kepemilikannya Dikembalikan kepada pihak PT.Sukses Selalu Gembira melalui saksi MUHAMMAD MULIA.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Hp Infinix 50 dengan nomor 0889-7193-7147.

Karena memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Angga Nurul Hisan Bin Agus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Bundel Audit pengiriman dari tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2025.
 - 5 (lima) Bundel rekening korban dari PT. SUKSES SELALU GEMBIRA.
 - 1 (satu) Bundel rekening korban Bank BCA an. ANGGA NURUL HISANTerlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit Hp Iphone 11 Promax
 - 1 (satu) Unit Hp Iphone 12 Pro.Dikembalikan kepada pihak PT.Sukses Selalu Gembira melalui saksi MUHAMMAD MULIA.
 - 1 (satu) Unit Hp Infinix 50 dengan nomor 0889-7193-7147.Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. , Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)